

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 00001/2022

NIG: 28079 23 3 2021 0017161

ESCRITO DE CONCLUSIONES

A LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

D. RAMÓN MARÍA QUEROL ARAGÓN, Procurador de los Tribunales de Madrid, Colegiado nº1475, designado por el turno de oficio en representación de **DON RICARDO ALVIRA BAEZA**, y bajo la dirección técnica del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, **D. LEOCADIO PAJARES MADRID**, Colegiado nº40.065, designado igualmente por el turno de oficio, según consta en las actuaciones al margen, ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional comparezco y **DIGO**:

Que dentro del plazo que me ha sido conferido por Auto de trece de mayo de dos mil veintidós vengo por medio del presente escrito a cumplimentar el trámite de CONCLUSIONES prevenido en la LJCA que se articulan conforme a los siguientes apartados:

PRELIMINAR.- Que en primer lugar es preciso destacar que, conjuntamente con este Escrito de Conclusiones, esta parte ha presentado recurso de reposición solicitando la inadmisión por extemporáneo de Escrito de Contestación a la Demanda presentado por el Ministerio de Asuntos Económicos siete días después de finalizado el plazo de 20 días establecido en el Art 54.1 LJCA, según fue consignado en D.O. con fecha de cinco de mayo de 2022, en la cual se declaraba “precluido el trámite para contestar a la demanda”.

Dado que este Recurso de Reposición todavía no ha sido resuelto, para el presente Escrito de Conclusiones, esta parte va a referirse a algunas de las afirmaciones contenidas en el precitado escrito del Ministerio, por cuando son de gran relevancia para el presente procedimiento.

Concretamente, en el **Fundamento Primero del citado escrito** se detectan ciertas incorrecciones que requieren realizar las siguientes matizaciones:

PRIMERO. UNO- La lectura muestra que el Ministerio ha interpretado incorrectamente tanto la Petición como subsiguiente escrito de demanda, cuestionando la naturaleza graciable de la petición realizada. Existen dos formas de comprender la Petición planteada: como un acto con diversas soluciones posibles, y por tanto graciable o sujeto a decisión discrecional por parte de

la Ministra, o como un acto necesario y con una única solución posible (p. ej. por evidenciar una situación inconstitucional) para cuya corrección solo existiera una única solución posible.

De la lectura del Escrito del Ministerio, parece desprenderse que haya realizado esta segunda interpretación, es decir, que el peticionario esté evidenciando una situación inconstitucional con una única solución. Sin embargo, el peticionario ha destacado y quiere volver a destacar la naturaleza graciable de la petición, por cuanto la actual discriminación (ruptura del concepto constitucional establecido en el Art 14 CE y 23 de la Carta de Derechos Europeos), puede ser eliminada de diferentes maneras, y por tanto, la solución a adoptar queda a discreción de la ministra, siendo por tanto graciable.

El peticionario ha sugerido de hecho en su petición dos maneras de eliminar la actual discriminación frente a los Trabajadores Asalariados.

La primera es que la protección que los Salarios Mínimos Interprofesionales y de Convenio de la cual gozan actualmente los Trabajadores Asalariados se extienda al resto de trabajadores Autónomos mediante la creación de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes. Esta es la solución preferida y propuesta por el demandante, y que haría que todos los trabajadores estuvieran igualmente protegidos. También es la solución que requeriría modificar en menor medida el marco regulatorio vigente dado que, como el recurrente ha mostrado, el poder legislativo español y europeo ha hecho prevalecer en sus regulaciones la consideración del Trabajador Autónomo como persona física y no jurídica.

Pero una segunda opción de actuación de la Ministra sería eliminar los actuales Salarios Mínimos Interprofesionales y de Convenio que protegen a los Trabajadores Asalariados, de forma que todos los Trabajadores quedaran igualmente desprotegidos. Hay varios países de la Unión Europea, en los que no existe SMI (p. ej., Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia), por lo que la decisión de establecerlo en España es discrecional, y la Ministra puede tomar, si lo considera conveniente, la decisión de eliminarlo, incluso si el demandante lo consideraría una decisión errónea.

Ambas soluciones eliminarían la actual discriminación entre Trabajadores Asalariados y Autónomos, y es por tanto evidente que la Ministra dispone de margen de actuación, y por tanto, puede decidir cuál de los dos caminos descritos prefiere emprender.

El hecho de que el demandante, en aras de recuperar la mayor cohesión que la sociedad española tenía antes de la derogación de los honorarios mínimos, haya expresado su preferencia personal por ampliar la protección a todos los trabajadores, no excluye que la Ministra no pueda preferir y elegir la opción contraria, es decir, la de extender la desprotección a todos los trabajadores.

Lo que **el demandante ha informado al Ministerio** es que actualmente existe una desigualdad entre trabajadores que no se ajusta a derecho y que, del marco regulatorio actual se desprende que, la protección retributiva debería extenderse a todos los trabajadores. Pero la Ministra podría decidir emprender el camino contrario, y modificar las regulaciones actuales, para extender la desprotección -y mayor competencia por el trabajo- a todos los

trabajadores, eliminando el Salario Mínimo Interprofesional y Salarios de Convenio. Es por tanto, una decisión discrecional, sujeta a la preferencia del Ministerio.

Adicionalmente, del escrito presentado por el Ministerio parece desprenderse que el citado Ministerio persiste, pese a la información aportada por el demandante, en conceptualizar al Trabajador Autónomo como persona jurídica y no persona física. En este caso, la discriminación, como ha enunciado el demandante, se produce en varias dimensiones. Por ejemplo, las personas jurídicas no pagan Seguridad Social propia (si lo hacen para sus empleados), ni pagan IRPF sino Impuesto de Sociedades. Tampoco asumen responsabilidades penales, y las responsabilidades civiles las pueden esquivar mediante diferentes mecanismos que ahora no están disponibles al Trabajador Autónomo.

Por tanto, si el Ministerio de Asuntos Económicos prefiere seguir conceptualizando al Trabajador Autónomo como Persona jurídica, lo que debe hacer es equipararlo al resto de personas jurídicas: eliminar su obligación de pagar IRPF y permitirle pagar Impuesto de Sociedades (mucho más reducido); eliminar su obligación de pagar cuotas de la Seguridad Social propia; eliminar sus responsabilidades penales, y darle acceso a los diversos mecanismos que las empresas tienen a su disposición para minorar sus responsabilidades civiles.

Es evidente, que el enfoque que ha adoptado el peticionario, es considerar que precisamente este sistema de contribuciones tiene el fin tanto de asegurar el bienestar personal del autónomo, como hacerle corresponsable del sostenimiento de los gastos del estado, mientras que sus sistema de responsabilidades tiene como función incentivar la elevada calidad del trabajo desarrollado por los profesionales autónomos (en el caso de la arquitectura, reconocido como bien de reconocido interés general; en el caso de los abogados, esencial para la tutela judicial efectiva). Por tanto, para el peticionario, la consideración real (en todos los aspectos) de los trabajadores autónomos como personas jurídicas, iría en contra del interés general, actualmente beneficiado por el elevado desempeño profesional general de los trabajadores autónomos españoles.

Por ello, el demandante ha expresado su preferencia personal por la eliminación de esta discriminación mediante la completa consideración del Trabajador Autónomo como persona física. Pero esto no excluye que la preferencia –y elección- de la Ministra pueda ser diferente o incluso la contraria, es decir, eliminar la discriminación mediante la conceptualización completa del Trabajador Autónomo como persona jurídica, dándole con ello el tratamiento referido.

La única opción que el demandante, ha informado al Ministerio, y demostrado mediante jurisprudencia y legislación referida en el Escrito de Demanda, que no se ajusta al marco regulatorio y no es constitucionalmente aceptable, es mantener la discriminación actual, pero para eliminar esta discriminación, existen varias opciones posibles. Por tanto, a partir de la información aportada por el peticionario, la Ministra dispone de diferentes posibilidades de elección/actuación, y por tanto, la Petición que se discute cumple las condiciones de ser un acto discrecional, es decir, graciable.

Para enfatizarlo, resulta adecuado revisar la definición de ‘Graciable’ que según el Diccionario Panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española (2022) es “Que se puede otorgar graciosamente, sin sujeción a precepto”¹. Siendo la definición de ‘Precepto’ según la Real Academia Española, “Mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior o súbdito”. Se da por tanto las condiciones para considerar que el Derecho de Petición se ha referido a un acto graciable, por cuanto evidentemente, existen varias posibles actuaciones de la Ministra, que en ningún caso queda sujeta a precepto alguno por parte del demandante, que carece de autoridad alguna sobre las decisiones y acciones de la Ministra.

De hecho, en esta línea abunda la letrada del Ministerio cuando en su Escrito afirma “la ausencia de obligación legal de atender a la petición realizada” en relación a la petición realizada por el demandante. Es decir, la propia Abogada afirma que no existe precepto alguno que obligue a implementar la solución sugerida por el peticionario, y que por tanto, la petición del demandante, se enmarca en el concepto de acto graciable.

PRIMERO. DOS.- Que por otra parte, el escrito redactado por el Ministerio de Asuntos Económicos, parece afirmar que no nos encontramos con un acto graciable, por comprender que la situación actual vulnera el marco constitucional, y que la única adaptación admisible del actual marco regulatorio sería la que ha propuesto el demandante. Es decir, el Ministerio parece estar afirmando en su escrito que, del contenido de la petición se deduce que, no estaríamos ante un acto graciable sino un acto necesario, y que por ello no entraría en el derecho de petición, al no ser interpretable sino derivado estrictamente de la ley.

En este caso, estaríamos ante la detección por parte del Ministerio de que la petición es fundada, y el Ministerio debería ser emprender las acciones necesarias para solucionarlo, tal como establece el Art 11.2 de la Ley 4/2001:

“Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.”

Pero a mayor abundamiento, al haber sido informado el Ministerio de una situación en la que el marco regulatorio español vulnera el principio de no discriminación, una vez que el Ministerio ha tenido conocimiento y certeza de este extremo, en virtud de lo establecido en la Constitución Española (Arts. 9, 53 y 103 CE) el Ministerio debería de oficio emprender las acciones necesarias para corregirlo.

Es relevante en este sentido destacar, que del Informe de contestación a la petición realizado por el Ministerio, parece desprenderse un desconocimiento por parte del ministerio

¹ Continúa el citado diccionario afirmando que “habrá de perfilarse el alcance del derecho fundamental que el art. 29.1 de la Constitución consagra [...]. La petición, en suma, vista ahora desde su anverso, puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, ‘expresando súplicas o quejas’, pero en cualquier caso ha de referirse a decisiones discrecionales o graciales (STC, 1.ª, 14-VII-1993, rec. 862/1990)”.

de la última jurisprudencia del TJUE aplicable en la cuestión objeto de la petición. Y precisamente la ley 4/2001 establece en su preámbulo que:

“Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas.”

Es decir, el contenido del derecho no solo afecta a la petición; también afecta a la información que se hace llegar al Ministerio. Por todo ello, es evidente, que el aporte de jurisprudencia, aparentemente desconocida por el Ministerio antes de la presentación del Escrito de Demanda según se desprende de la lectura de su primer informe de contestación, debería haber servido para corregir esas carencias en el último Escrito del Ministerio, fundando su respuesta sobre esta nueva información. Por ejemplo, corrigiendo las afirmaciones iniciales de que la jurisprudencia del TJUE no permitían la solución propuesta en la petición, y cuya incorrección ha mostrado esta parte.

Sin embargo, no se observa en la respuesta del Ministerio que la puesta en conocimiento de la misma por parte del peticionario haya sido tomada en cuenta en modo alguno, contraviniendo así la citada respuesta el espíritu de la ley 4/2001, que no solo establece como finalidad de las peticiones la expresión de peticiones, sino también la transmisión de información relevante desde los ciudadanos hacia los poderes públicos.

PRIMERO. TRES.- Que por último, el escrito del Ministerio parece sugerir que la petición realizada por el demandante posee cauce propio diferente al utilizado al subrayar, referido al Art 3 de la Ley 4/2001, como causa de inadmisión de la Petición del demandante que:

“No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley”.

Sin embargo a esta parte no le consta que en el ordenamiento jurídico español exista en la actualidad un procedimiento regulado diferente al utilizado, y el Ministerio tampoco ha sugerido cauce alguno diferente al actual.

Es además procedente destacar que la voluntad del Ministerio de inadmitir en la actualidad la Petición, no es procedente, porque si realmente el Ministerio consideró que no era esta la vía para este tipo de petición, debería haberla inadmitido en la vía administrativa, explicando al peticionario cual era el cauce adecuado para realizar la petición. A mayor abundamiento, dado que la Petición no fue inadmitida por el Ministerio en el plazo establecido, fue por tanto admitida por el mismo, según establece la Ley 4/2001 (Arts. 8 y 9), y no procede en ningún caso su inadmisión en la actualidad.

PRIMERO. CUATRO.- Que la Abogada del Estado plantea una extraña manera de solicitar la inadmisión del recurso, argumentando en su escrito de manera que parece que la contestación de la administración se hubiera producido en la vía administrativa, y hubiera posteriormente decidido el peticionario acudir a la vía judicial, careciendo de motivo para ello.

Sin embargo nos encontramos precisamente ante la situación contraria; es decir, en una situación en la que fue precisamente la vulneración por parte del Ministerio del derecho

del peticionario a ser contestado en la vía administrativa, la que ha obligado al antes peticionario y ahora demandante, a solicitar el amparo en la vía judicial. Por otra parte, en las alegaciones del Ministerio referidas al cauce procesal que hubiera debido utilizar esta parte, procede destacar que el Art. 12 Ley 4/2001, ofrece al recurrente un amplio rango de cauces para acceder al amparo jurisdiccional, entre los cuales se encuentra el procedimiento elegido.

Adicionalmente, tras la revisión del **Fundamento Segundo del escrito del Ministerio**, resulta conveniente hacer las siguientes matizaciones:

SEGUNDO. UNO- Que resulta improcedente la declaración de extemporaneidad solicitada por la Abogada del Estado en base a un supuesto plazo de diez días incumplido por el demandante, porque el plazo de veinte días para la interposición de la demanda, fue establecido mediante Diligencia de Ordenación con fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, que nunca fue recurrida por la Abogada del Estado por lo que no puede ahora, a posteriori, pretender recurrir una decisión contra la cual se aquietó en su momento.

A mayor abundamiento, porque como estableció la STC 242/1993 el contenido del Derecho exige que el Estado comunique “al interesado la resolución que se adopte”, comunicación, que al ser un proceso administrativo, debe cumplir las condiciones de notificación establecidas en el Art 40.2 de la ley 39/2015, concretamente:

“deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos”

Sin embargo, en el “Informe” emitido por el Ministerio no figura la información anterior, por lo que el citado informe carecía de efectividad de notificación hasta que el demandante interpuso su escrito de demanda, tal cual establece el Art 40.3 de la precitada Ley.:

“Las notificaciones que (...) omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.”

Por tanto, esta argumentación del Ministerio, tampoco se ajusta a derecho.

Adicionalmente, tras la revisión del **Fundamento Tercero del escrito del Ministerio**, resulta conveniente hacer las siguientes matizaciones:

TERCERO. UNO- Que el escrito del Ministerio afirma que el derecho de petición ya se ha atendido, dado que “lo único que puede reclamar el interesado en sede judicial es una respuesta fundada sobre lo que pide”, y afirmando el Ministerio, que su respuesta es “fundada”, por lo que ya ha atendido la petición del demandante.

Yerra sin embargo en esta interpretación el Ministerio, porque omite considerar el significado real del término “fundada”. El derecho de petición no cesa cuando el Ministerio responde; cesa cuando la respuesta es fundada, y ese “fundamento” o cimiento, sobre el cual se debe edificar la respuesta, no puede ser otro que el conformado (y delimitado) por nuestra Constitución y margo regulatorio. El término fundada nos remite a los artículos 9, 53 y 103 CE; implica que el fundamento de la respuesta debe ser, en todo aquello regulado por leyes, acorde a éstas, y solo podrá ser discrecional en aquello no regulado por las leyes.

A mayor abundamiento, resulta relevante revisar el preámbulo de la Ley 4/2001, que afirma:

“se regula la obligación de los destinatarios públicos de las peticiones de acusar recibo de las recibidas y, salvo excepciones tipificadas restrictivamente, la obligación de tramitarlas y contestarlas adecuadamente, lo que constituye desarrollo del contenido esencial de este derecho.”

Es decir, la administración no solo debe contestar; debe hacerlo “adecuadamente”, y esta “adecuación” implica que la respuesta debe ajustarse al marco regulatorio vigente, incluida su interpretación según la jurisprudencia. Sin embargo, en la respuesta del Ministerio de Asuntos económicos se hacen interpretaciones contrarias al actual marco regulatorio y contrarias a la actual jurisprudencia del TJUE, como esta parte ha argumentado detalladamente en el Escrito de demanda. A este respecto, resulta también relevante reproducir aquí la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 242/1993):

“La petición (...) puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, «expresando súplicas o quejas», pero en cualquier caso ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables (STC 161/1988), sirviendo a veces para poner en marcha ciertas actuaciones institucionales, como la del Defensor del Pueblo o el recurso de inconstitucionalidad de las Leyes [arts. 54 y 161.1 a) C.E.], sin cauce propio jurisdiccional o administrativo, por no incorporar una exigencia vinculante para el destinatario.”

Continúa la precitada sentencia afirmando:

“Ahora bien, hoy el contenido [del derecho de petición] comprende [...] la exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido, se le dé el curso debido o se reexpida al órgano competente si no lo fuera el receptor y se tome en consideración.”

Y esta cuestión es esencial, porque como bien afirma la Abogada del Estado, la petición hubiera debido ser atendida por el Ministerio en la vía administrativa; es decir, estamos ante un acto administrativo, y el “curso debido” es aquel que establece el vigente marco regulatorio, constituido en primer lugar por la Ley 4/2001 y en lo no definido por esta, por la Ley 39/2015, a la cual hace referencia la propia ley 4/2001 en su Art. 6.

Lo anterior no solo resulta evidente de la definición de ‘Debido’ que es (RAE, 2022) “Como corresponde o es lícito.”, y de ‘Lícito’ como “Justo, permitido, según justicia y razón” (RAE, 2022). También resulta evidente, porque si el contenido de la respuesta no debiera respetar el marco regulatorio vigente, no solo el personal de la administración estaría

vulnerando los Arts. 9, 53 y 103 CE, sino que directamente, si la Administración pudiera proporcionar una respuesta que no se ajustara a derecho entonces el derecho de Petición carecería de contenido.

Aquí es donde el peticionario ha argumentado que la respuesta del Ministerio en realidad nunca se ha realizado, al no ajustarse a derecho y ser por tanto nula de pleno derecho, tal cual establece el Art 47 de la ley 39/2015, y por tanto, la petición del destinatario permanece sin atender. Porque la respuesta, como ya se ha explicado, no se ajusta a la legislación vigente, tal cual ha sido aprobada por los propios Ministerios de Trabajo y Asuntos Económicos, ni respeta la interpretación de la legislación de la UE según ha establecido la jurisprudencia del TJUE.

TERCERO. DOS- Por último, en relación a las cuestiones planteadas en este escrito del Ministerio, esta parte no puede dejar de rechazar por contraria a la constitución la pretensión de condenar en costas al recurrente. La propia Ley 4/2001, afirma en su preámbulo:

“Como es tradicional en nuestros precedentes legales, así como en el Derecho comparado, se introduce la previsión de que del ejercicio del derecho no puede derivarse perjuicio alguno para el peticionario, salvo cuando incurra, con ocasión de su ejercicio, en delito o falta.”²

Dado que el recurso de la vía judicial precisamente se ha debido a la negativa del Ministerio de atender la Petición hasta que ha sido requerido en la vía judicial, no se observa que el peticionario haya incurrido en delito o falta, y por tanto, el Ministerio no debería reclamar perjudicar económicamente al peticionario por ejercer su derecho constitucional.

Por tanto, la reclamación de condena en costas, que busca someter a perjuicio económico al peticionario por haber ejercido su derecho de Petición quizás como forma de desincentivar a otros posibles peticionarios, atenta contra el espíritu y letra de la ley 4/2001 que establece que por ejercer el Derecho de Petición, el peticionario no debe verse sometido a perjuicio alguno, salvo que haya cometido delito o falta, lo que a todas luces no es el caso³.

Adicionalmente a las anteriores cuestiones, resulta relevante, a modo de recapitulación, presentar dos apartados finales –CUARTO Y QUINTO- en este escrito de Conclusiones.

CUARTO.- En cuanto a la vulneración del Derecho de Petición por parte del Ministerio de Asuntos económicos. Hay que destacar que la ley 4/2001 establece dos finalidades del Derecho de Petición, siendo ambas de naturaleza esencialmente diferente:

- La primera finalidad, es la de transmitir una información a la administración. En tanto y cuanto se trata de una información, prevalece el requisito de objetividad, pero no

² La Ley 4/2001 incide en esta cuestión en el Art 1. Adicionalmente, la STC 242/1993 destaca igualmente que del ejercicio del Derecho de Petición no debe “derivarse perjuicio alguno al interesado, garantía o cautela que está en el origen histórico de este derecho y ha llegado a nuestros días”

³ Procede además destacar la relevancia de esta cuestión en el desarrollo histórico del Derecho de Petición, apareciendo ya en el Art 1. Ley 92/1960.

aparece en ningún momento el requisito de graciable. La información que el ciudadano transmite a la administración debe ser objetiva, y en esa transmisión de información se acaba el derecho.

- La segunda finalidad del Derecho es plantear o trasladar una petición a la administración.

Y, en la Petición inicial del recurrente se unían ambas finalidades. Por una parte, la petición trasladaba al Ministerio de Trabajo información que la citada Administración parecía desconocer, siendo:

- La existencia de sentencia del TJUE de 2019 que afirma la compatibilidad del establecimiento de honorarios mínimos con la libertad de empresa.
- La existencia de discriminación por género entre los Trabajadores Autónomos.
- La existencia de ciertas inconsistencias en el tratamiento de los Trabajadores Autónomos en diferentes leyes y regulaciones, que implicaban discriminación respecto a los Trabajadores Asalariados (si se les decide considerar personas físicas) o respecto a las Empresas (si se les decide considerar personas jurídicas).

Lo anterior no es por tanto la transmisión de una petición, sino la transmisión de una información objetiva por parte del ciudadano hacia la Administración, y por tanto, procedía que la Administración se diera por enterada de dicha información, para sus futuras actuaciones.

Por otra parte, el recurrente mediante su Petición ha transmitido al Ministerio una posible opción de resolver lo anterior, no vinculante para el mismo –y por ende graciable- que consiste en el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos equivalentes a los mínimos existentes para los trabajadores asalariados (Salario Mínimo Interprofesional/Salarios de Convenio respectivamente).

Sin embargo, del informe/respuesta a la petición emitida por el ministerio en fecha de febrero, se observa que el Ministerio deniega la petición en base a argumentos que no tienen en cuenta la información suministrada por el peticionario, mostrando que el Ministerio falla al gestionar la petición presentada, en su dimensión de “aporte de información”. Dicho en otro modo, el Ministerio falla al hacer “acuse de recibo” de la información, en tanto y cuando que en sus respuestas posteriores la ignora completamente, haciendo afirmaciones contrarias a la información aportada por el recurrente, sin haber demostrado en ningún momento que hubiera inexactitud alguna en la citada información.

Por ello, para resolver este error del Ministerio, el peticionario ha ampliado la argumentación en su escrito de demanda, aportando información adicional que confirma dos extremos:

- La existencia de numerosa jurisprudencia del TJUE que confirma que el establecimiento de un sistema de honorarios equivalentes es compatible con la libertad de empresa.

- La existencia de numerosas contradicciones jurídicas en el tratamiento de los diferentes tipos de trabajadores, que implican discriminación de los Trabajadores Autónomos
- La existencia de datos empíricos, que confirman que la discriminación *de iure*, tiene un traslado efectivo a la realidad, tanto en términos de brecha retributiva entre trabajadores autónomos y asalariados, como en términos de brecha de genero entre trabajadores autónomos.

Sin embargo, el Ministerio otra vez decide hacer caso omiso de la información aportada, y no la tiene en consideración, y contesta utilizando argumentos contrarios a la información aportada, no pudiendo ahora el Ministerio alegar desconocimiento de la misma. Por tanto, el Ministerio, hace un uso del derecho de petición contrario al espíritu de la misma.

Este es el sentido en que en este proceso se ha vulnerado el Art 29; en la no valoración de la información aportada por el peticionario por parte del Ministerio. Es decir, en base al Derecho de Petición, el Ministerio debe revisar la información aportada por el peticionario, decidir “fundadamente” sobre su veracidad o no, y en base a esta evaluación, “fundar” una decisión/actuación del Ministerio⁴.

QUINTO.- Que desde una perspectiva adicional, se observa un incumplimiento del Ministerio de los deberes constitucionales consignados en los artículos 9, 53 y 103 CE.

El peticionario ha puesto en conocimiento del Ministerio la existencia de varias situaciones de discriminación, acreditándolo con información objetiva, elaborada por organizaciones suficientemente reconocidas. Baste como constatación adicional a la ya aportada en documentos anteriores, de la existencia de una Brecha Retributiva de Género entre los trabajadores Autónomos, los valores de retribución mediana para cada género según datos de Eurostat, que confirman la existencia de una elevada brecha retributiva entre trabajadores autónomos según sexo:

RETRIBUCIÓN MEDIANA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS SEGÚN SEXO				
	2008	2009	2010	2011
Mujeres	9.541 €	9.844 €	9.199 €	9.462 €
Hombres	13.597 €	14.982 €	12.271 €	12.647 €
Brecha Retributiva	29,8%	34,3%	25,0%	25,2%
Fuente: European Institute for Gender Equality (Instituto Europeo para la Igualdad de Género). https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/bpfa_f_offic_f20_bpfa_f20b/datatable (a partir de Eurostat)				

⁴ Evidentemente, el Ministerio no tiene por qué dar completa veracidad a la información suministrada por el recurrente, y puede (y debe) realizar un proceso de verificación de la misma. Pero si fuera como consecuencia de este proceso que el Ministerio rechaza la información por detectar inconsistencias, entonces el Ministerio debería refutar las afirmaciones del recurrente aportando datos reales, lo que no ha sucedido.

La tabla anterior no deja dudas en cuanto a la existencia de una brecha retributiva entre trabajadores autónomos, superior incluso a la existente entre trabajadores asalariados (25-34,3%). Y es conocido, y así aparece reflejado en varios textos legislativos vigentes, que cuando no existe tope inferior legal de retribución, son las mujeres las que más ven reducidos sus ingresos. Por tanto, el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes, tendría como primer beneficiario al colectivo de mujeres trabajadoras autónomas, que verían reducido su diferencial retributivo respecto a los hombres. Y esta parte se pregunta:

¿De verdad está afirmando el Ministerio de Asuntos Económicos que las mujeres trabajadoras autónomas no son personas, y no tienen el derecho a la no discriminación por género?

A mayor abundamiento, el Ministerio manifiesta su negativa a establecer un sistema así, y con ello, su voluntad de perpetuar en el tiempo la discriminación actual, algo que atenta directamente con la función constitucional de los poderes y empleados públicos, tal cual se establecen en los arts. 53 y 103 CE.

“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.” (103 CE)

Por tanto, es comprensión de este peticionario, que incluso si la respuesta a la Petición del Ministerio no incumpliera el Art 29 CE, no se ajustaría a la Constitución Española la decisión del Ministerio de no actuar de oficio –es decir, una vez que ha tenido conocimiento de esta situación- para evitar esta discriminación, ya que estaría incumpliendo los artículos 53 y 103CE, al decidir no emprender actuación alguna habiendo sido notificada de una situación de discriminación, que vulnera los artículos 14/35 de la Constitución y 23 de la Carta.

Por todo lo expuesto,

SE SOLICITA a la Sala que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y tenga por realizado el trámite de conclusiones, para que tras los trámites que haya lugar se dicte sentencia estimatoria de la demanda.

Subsidiariamente, y en aras de resolver las contradicciones que emanan del Escrito de Demanda del Ministerio, esta parte suplica a la Sala se manifieste sobre la interpretación jurídica de la información transmitida por el peticionario al Ministerio, concretamente sobre:

- Si la jurisprudencia citada por el peticionario implica, como el peticionario interpreta, que el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes es compatible con el derecho europeo y la libertad de empresa.
- Si la legislación en materia de responsabilidades penales es, como el peticionario interpreta, inherente a la naturaleza de persona física, y por tanto, el trabajador autónomo que tenga responsabilidades penales por su trabajo está sujeto al beneficio del Art 35.1, por lo que la situación actual implica discriminación.

- Si la legislación en materia de cuotas de la seguridad social es, como el peticionario interpreta, inherente a la naturaleza de persona física, y por tanto, el trabajador autónomo que tenga que pagar estas cuotas por ejercer su trabajo está sujeto al beneficio del Art 35.1, por lo que la situación actual implica discriminación.
- Si la legislación en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es, como el peticionario interpreta –y su propio nombre sugiere–, inherente a la naturaleza de persona física, y por tanto, el trabajador autónomo que tenga que pagar este impuesto por su trabajo está sujeto al beneficio del Art 35.1, por lo que la situación actual implica discriminación.
- Si la legislación en materia de no discriminación por género y edad es, como el peticionario interpreta de la citada legislación europea, inherente a la naturaleza de persona física, y por tanto, el trabajador autónomo que tenga derecho a la no discriminación por género, edad, ... por su trabajo, está sujeto al beneficio del Art 35.1, por lo que la situación actual implica discriminación.

En consecuencia, si la Sala considera que de la información aportada por el peticionario, se deriva que, al contrario de lo que el Ministerio afirma, el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes si es compatible con la libertad de empresa, y que existe una situación de discriminación, esta parte solicita a la Sala que requiera al Ministerio a proporcionar:

- 1) una respuesta que considere fundada y adecuadamente la información aportada, y
- 2) una respuesta a la petición que, acogiendo a la discrecionalidad de la ministra, no sea inconsistente con la interpretación correcta de la información anterior.

Subsidiariamente, para el caso de que la Sala albergara dudas acerca de la compatibilidad del establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes con el derecho a la libertad de empresa en el marco de la legislación de la Unión Europea, esta parte muy respetuosamente sugiere, la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE, como medio para avanzar en esta cuestión que lleva produciendo elevada litigiosidad desde hace ya más de 20 años, no solo en España, sino también en muchos otros países de la Unión Europea, al haber implicado la desregulación la precarización laboral de varios millones de trabajadores autónomos en España y otros países de la UE.

Es Justicia que respetuosamente se solicita en Madrid a 23 de mayo de 2022.